한국수력원자력㈜ 상임감사위원

고 발

Ⅰ. 고발개요 및 인적사항

제 목	토익성적표 변조 및 활용
고 발 건 명	업무방해
고 발 인	경상북도 경주시 양북면 불국로 1655 한국수력원자력㈜
피 고 발 인	성 명 : A
	주 소 : -
	근무처 : 한국수력원자력㈜ ○○원자력본부

Ⅱ. 고 발 요 지

피고발인 A은 한국수력원자력㈜(이하 '한수원'이라 한다.) ○○원자력본부 △△△△처 ▲▲▲▲팀에서 2018. 7. 25.부터 산업안전 업무를 담당했었던 주임급 직원이다. 피고발인은 □□처에서 사내 업무시스템에 게시(2019. 7. 18.)한 '◎◎◎◎◎◎분야 실무자 양성교육' 중 '◇◇◇분야' 교육 참가자 공모에 지원(2019. 7. 19.)하였다.

해당 교육을 지원하려면 일정 수준 이상의 외국어 성적을 제출하여야 하는데, 토익은 650점으로 되어 있다. 피고발인은 지원 가능한 어학점수가 없었으나, 본인이 가지고 있었던 성적표의 점수를 지원 가능한 수준으로 변조하여 교육에 지원함으로써 「형법」 제314조

(업무방해)의 혐의가 있으니, 의법 조치하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 고발 범죄사실 및 증거관계

1. 사건 경위

피고발인은 사내 업무시스템에 전자게시(2019. 7. 18.)된 '◎◎◎◎◎◎분야 실무자 양성교육' 지원자 모집 공문을 보고 '◇◇◇분야'(아래 [표 1] 참조)에 지원(2019. 7. 19.)하였다.

[표 1] 한수원 ◎◎◎◎◎◎분야 실무자 양성교육 ◇◇◇분야 지원자 모집 주요 내용

교육기간	교육장소	선발 인원	비고
'19.10.28.(월) ~ 11.9.(토)	인재개발원, 아시아	20명	3개 지역별 해외교육을 공모하였는데, ◇◇◇분야 지원자가 미달하여 재공모 재공모기한 : 2019.7.21.(일)

[지원자격]

○ 교육 파견예정일 기준 실 근무경력 2년 이상인 자(경력직은 1년 이상)
○ 관리대상 위탁교육을 받고 2년이 경과된 자
○ 최근 2년간 실시한 개인종합평가 성적이 'C'등급 이상인 자 (4직급 '미'이상)
○ 어학성적 : 다음 중 어느 하나의 성적을 보유한 자
  - "토익 650점, 텝스 520점, 토익스피킹 90점, OPIc IL, 텝스스피킹 25점, 토플 74점" 이상
○ 직급 : 3직급, 4직급
○ 2019년 자기개발계획(IDP)을 수립한 자
○ 기타 해외여행에 결격사유가 없는 자
○ 단, 성비위 행위로 징계를 받은 자는 선발 대상에서 제외(징계기록 말소 시 까지)

[제출서류]

○ 해외위탁교육 지원서 1부

○ 인사기록부 요약본(e-HR → 인사관리 → “기본사항 조회” 우측상단) 1부

○ 어학성적표 사본(e-HR 캡처본 또는 사외성적표 제출) 1부

해당 교육을 지원하려면 일정 수준 이상의 외국어 성적을 제출하여야 하고 토익은 650점 이상으로 되어 있는데, 피고발인이 보유한 어학성적은 토익 350점으로 지원 자격에 미달하여 지원할 수 없었다.

또한, 토익성적을 입증하는 방법은 ① 한수원 직원들만을 대상으로 하는 단체의뢰평가(이하 ‘사내토익’이라 한다.)에서 받은 성적을 제출하려면, 사내 전산망에 등록된 성적을 화면 캡처하여 이미지 파일 형태로 제출하여야 하고 ② 개인적으로 응시한 토익은 한국토익위원회에서 발급한 성적표를 제출하여야 한다.

그러나 피고발인은 한국토익위원회 홈페이지에서 사내토익으로 응시한 단체토익 성적표를 pdf파일로 다운받은 후, 그림판에서 성적표 파일을 열고 숫자부분에 글상자를 추가하여 유사한 글씨체로 필요한 점수를 입력하는 방법으로 교육 지원 자격 커트라인 수준인 655점으로 변조(아래 [표 2] 참조)한 후, 교육지원서에 첨부하였다.

[표 2] 피고발인 A의 어학성적 변조 내역

수정 전	수정 후	비고
350점 (LC 175점, RC 175점)	655점 (LC 340점, RC 315점)	교육 지원 가능 점수 650점

사내토익은 한국토익위원회의 정기시험 성적표와 다른 형태로 구성(아래 [표 3] 참조)되어 있어 그 종류를 쉽게 구별할 수 있다. 더욱이 피고발인이 최초 교육 지원 당시 제출한 토익성적표에는 이름이 'A'이 아닌 '□□□□□□'로 표시[1]되어 있어서 응시자를 알 수도 없었다.

해외교육 공모를 담당하고 있는 □□처 교육담당자는 피고발인이 제출한 성적표에 이름이 표시되지 않은 것을 보고 "제출하신 성적표에 본인 확인이 불가함에 따라 'e-HR 어학성적 등록화면 캡처본' 또는 '본인 성명이 포함된 성적표 원본 PDF본'을 금일 2019. 7. 22.(월) 10:00까지 제출바랍니다."라는 내용의 이메일(발신 : 2019. 7. 22. 09:05)을 보냈다. 이메일을 확인한 피고발인은 점수를 변조할 때와 동일한 방법으로 이름 부분의 '□□□□□□'를 'A'으로 수정하고 이메일로 해당 파일(아래 [표 3] 참조)을 송부(발신 : 2019. 7. 22. 09:32)하였다.

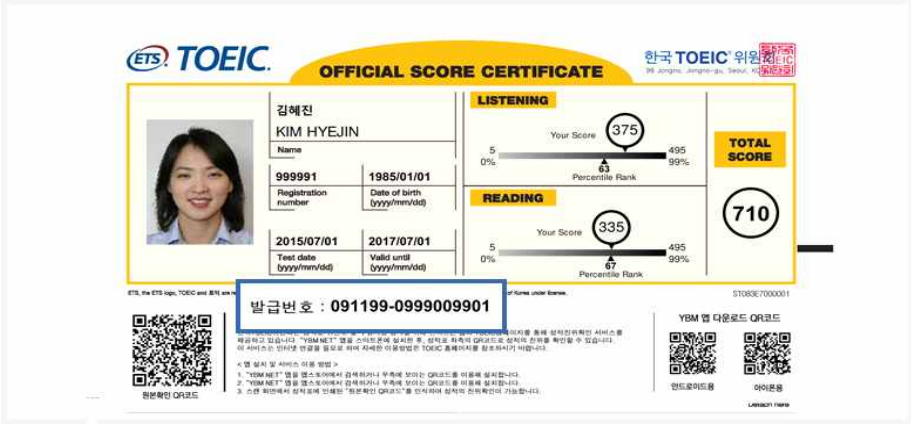
변조된 성적표를 보고 수상하게 생각한 □□처 교육담당자는 피고발인이 제출한 두 파일을 근거로 한국토익위원회에 진위 확인을 요청하였고, 변조로 판명되었다. 이후 한수원 자체 조사를 위한 문답과정에서 피고발인은 위 비위내용에 대하여 사실임을 시인하였다.

---

1) ※ 최초 제출한 성적표의 이름을 □□□□□□로 위조하였는지 여부에 대한 판단
피고발인은 원본파일에 이름이 □□□□□□로 표시되어 있었다고 주장하고 있고, 이름을 알아보지 못하게 수정할 이유는 없다고 생각되지만, 한국토익위원회에 문의해본 결과 이름은 한글로 표시된다고 함.
그러나 수정으로 인하여 얻을 이익도 없을 뿐 아니라 오히려 이상해 보이기 때문에 수정하지 않는 편이 나을 것임. 아울러 □□처에서 본인 확인이 어렵다는 메일을 보냈을 때, 원본에 이름이 있었다면 그 부분을 보내는 것이 더 쉬운데, '□□□□□□'를 'A'으로 그림판을 이용하여 쉽게 알 수 있을 정도로 허술하게 위조하였던 점과 위조하였다고 시인한 부분들은 정교하지 못한데 반해 최초 제출한 성적표의 □□□□□□로 표시된 부분은 그렇지 않다는 점을 보면 위조라고 단정하기 어렵고, 한국토익위원회에서는 성적조회를 통해 성적의 위조여부만 확인해 줄 뿐 서류의 나머지 부분을 검증해주지는 않아 자체 감사로 밝혀내기에는 어려움이 있음
따라서 이름에 대한 위조 여부는 내부감사로 확정하기 어렵고, 성적 이외 추가로 이름을 □□□□□□로 위조하였는지 여부가 감사결과에 미치는 영향을 고려하면 조사에 실익도 없기 때문에, 자체 조사에서는 이름을 □□□□□□로 위조하였는지에 대해서는 더 이상 조사하지 않았음.

[표 3] 피고발인 A이 제출한 어학성적표 및 토익성적표 원본

관련 이미지	비고
 ETS TOEIC Score Report Name of Group: 한국수력원자력(주) Name: □□□□□□ Registration Number: [redacted] Date of Birth: [redacted] Test Date: 2017/12/09 Valid Until: 2019/12/09 Listening 340 / Reading 315 / Total 655 한국 TOEIC 위원회 ETS, the ETS logo, the ETS CMD logo, TOEIC, TOEIC Bridge and 토익 are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., used in the Republic of Korea under license. This score report was printed using the Score Announcement Web site	최초 제출한 사내 토익성적표 (점수 수정)
 ETS TOEIC Score Report Name of Group: 한국수력원자력(주) Name: [redacted] Registration Number: [redacted] Date of Birth: [redacted] Test Date: 2017/12/09 Valid Until: 2019/12/09 Listening 340 / Reading 315 / Total 655 한국 TOEIC 위원회 ETS, the ETS logo, the ETS CMD logo, TOEIC, TOEIC Bridge and 토익 are registered trademarks of Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, U.S.A., used in the Republic of Korea under license. This score report was printed using the Score Announcement Web site	재제출 파일 (이름 추가)

	한국토익위원회에 공시된 토익성적표 Sample (사진 및 발급번호, 진위여부확인용 QR코드 등이 포함되어 있음)

「형법」 제314조에는 “위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천 500만 원 이하의 벌금”에 처하도록 규정하고 있다. 따라서 어학성적표를 변조하고 이를 이용하여 해외위탁교육을 신청한 행위는 조직의 근간을 이루는 자료의 진정성을 훼손하고 업무의 신뢰성을 중대하게 침해하는 것 뿐 아니라 실정법을 위반한 행위이다.

2. 피고발인의 주장 및 반박근거

성적을 변조한 행위에 대하여 피고발인은 어학성적만 빼고는 본인이 교육 조건에 부합한다고 생각하여 가고 싶은 마음에 충동적으로 변조하였고, ◎◎◎◎◎◎분야 교육은 있었다가 없어졌다 하기 때문에 이 기회를 놓치면 못갈 것 같았다고 말하였다. 그러나 ◎◎◎◎◎◎분야 실무자 양성교육은 2018년에 최초 시행된 해외교육으로 올해가 두 번째이므로 “있었다가 없어지기 때문”이라는 피고발인의 말은 사실이 아닐뿐더러 설사 마지막 교육이라고 하더라도 성적을 변조한 행위는 심각한 고의성을 가진 비위행위이므로 변명이 되지 않는다.

Ⅲ. 결론

「형법」 제314조에 “위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만 원 이하의 벌금”에 처하도록 규정하고 있다. 또한, 대법원 판례는 신청인이 업무담당자에게 허위의 주장을 하면서 이에 부합하는 허위의 소명자료를 첨부하여 제출한 경우 그 수리 여부를 결정하는 업무담당자가 관계 규정이 정한 바에 따라 그 요건의 존부에 관하여 나름대로 충분히 심사를 하였음에도 신청사유 및 소명자료가 허위임을 발견하지 못하여 그 신청을 수리하게 될 정도에 이르렀다면, 이는 업무담당자의 불충분한 심사가 아니라 신청인의 위계행위에 의하여 업무방해의 위험성이 발생한 것이어서 위계에 의한 업무방해죄가 성립할 수 있다고 판시(대법원 2002. 9. 10. 선고 2002도2131 판결 등)하고 있다.

따라서 변조한 토익성적표로 해외교육을 신청한 이건은 변조사실, 의도 등을 고려하면 위계에 의한 업무방해에 해당하는 행위라고 판단할 수 있다.

◆◆지방검찰청장 귀중